

1011521-81.2021.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Bancários

Magistrado: Rodrigo Galvão Medina

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 9ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... de resguardar a segurança dos funcionários da parte autora, vítimas de roubo em estacionamento da agência, mediante uso de arma de fogo.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de serviço, consistente em não resguardar a segurança de seus clientes em estacionamento disponibilizado pela agência bancária, no qual foram vítimas de roubo mediante uso de arma de fogo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

9ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1011521-81.2021.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1011521-81.2021.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Bancários

Requerente:

Letícia Nascimento Santiago

Requerido:

BANCO DO BRASIL S/A e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Galvão Medina

Vistos.

LETÍCIA NASCIMENTO SANTIAGO move a presente AÇÃO JUDICIAL contra o BANCO DO BRASIL S/A. asseverando, em apertada síntese, que no dia 24/02/2021 efetuou uma compra com seu cartão de débito em uma praça próximo a sua residência. Momento posterior se dirigiu a uma padaria, quando o pagamento foi recusado, percebeu que não estava em posse do seu cartão e sim de um terceiro. Retornou imediatamente a praça onde realizou a primeira compra para desfazer o ocorrido, entretanto, o vendedor não se encontrava mais ali. Posteriormente verificou que foram realizadas transações em seu cartão que não reconhece.

Juntou documentos.

Devidamente citado, o réu ofereceu resposta asseverando que: "Em que pese o teor dos fatos declinados na inicial, o esclarecimento destes é medida que se impõe, uma vez que o banco não deve ser responsabilizado por equívocos declinados pela parte autora na peça vestibular. A Autora alega que houve uma troca de seu cartão por um

de um terceiro que ela desconhece e posterior a isso foram realizadas diversas transações. Nesse momento, importante destacar que o Banco réu não tem como responder nos termos da presente demanda, como já mencionado, é parte ilegítima. Cumpre informar que no caso em tela, denota-se claramente que a parte autora foi negligente na guarda de seu cartão e da senha também, uma vez que não se atentou no momento da compra e teve seu cartão trocado. Ora Excelência hoje é de conhecimento de todos os correntistas e consta do contrato da parte autora com o Banco Réu que a senha de seu cartão é de uso pessoal e intransferível. É importante esclarecer que os dados dos clientes são guardados com extrema segurança, sendo impossível um fraudador obter tais dados no Banco. Assim, não se pode atribuir para essa Instituição Financeira a obrigação de arcar com os prejuízos decorrentes da irresponsabilidade da parte autora, que possuía o dever de zelar pela guarda do cartão e senha. Cumpre salientar que o banco réu não cometeu qualquer ilicitude, não agiu de forma incorreta que justificasse arcar com a condenação pleiteada pela parte autora. Assim, todas transações realização com o uso do cartão foram mantidos, em virtude de terem sido realizadas com o uso da senha de segurança, a qual é intransferível, conforme previsão contratual".

Juntou documentos.

A autora apresentou réplica.

Tentativa de conciliação entre as partes litigantes restou infrutífera.

Relatados.

Fundamento e decido.

Autorizado pelo teor do disposto no artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil, passo agora ao julgamento antecipado da lide.

Tenho para mim ostentar o réu plena legitimidade para figurar no passivo da lide instaurada.

De fato, conforme ensinamento de Antonio Raphael Silva Salvador ("Teoria Geral do Processo", editora Universitária Leopoldianum, 2005, 1ª edição, página 149):

"A legitimidade de parte importa em estarem em juízo, discutindo a lide, os mesmos sujeitos da relação de direito material existente fora do processo, na qual surgiu o conflito de interesses. Se a discussão se faz sobre um contrato de locação, partes legítimas no processo serão o locador e o locatário que firmaram o contrato. Se a ação se funda em não pagamento das prestações combinadas em mútuo bancário. Partes legítimas serão o banco que fez o empréstimo e o mutuário, que o recebeu. Em contrato de locação, o pai de um locador, este último sendo maior e capaz, não pode, a favor do mesmo locador maior, cobrar aluguéis vencidos, apenas porque devidos e porque seu filho está viajando. E isso que diz o art. 6º do CPC: "Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado em lei".

E mais: conforme ensinamento de Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, na clássica obra "Teoria Geral do Processo", Malheiros editores, 20ª edição, 2004, página 260:

"Assim, em princípio, é titular de ação apenas a própria pessoa que se diz titular do direito subjetivo material cuja tutela pede (legitimidade ativa), podendo ser demandado apenas aquele que seja titular da obrigação correspondente (legitimidade passiva)".

No caso concreto, empreendendo-se uma perfeita subsunção fática entre as pessoas constantes da relação jurídica de direito material e as da relação jurídica de direito processual, verifica-se ostentar o réu plena legitimidade "ad causam" para figurar naquele sítio processual, com exclusão de quem quer que seja.

No mais, esta ação judicial merece prosperar integralmente.

Senão vejamos.

Tenho para mim que, no campo do direito

material, subsumíveis, no caso concreto, as normas cogentes e imperativas - de ordem pública e de interesse social - do Código de Defesa do Consumidor, vez que relação jurídica nitidamente consumerista veio de unir a figura da autora, na qualidade de consumidora, pessoa física que utiliza serviços como destinatária final (artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor) e a figura do réu, na qualidade de fornecedor, pessoa jurídica que desenvolve atividades de prestação de serviços dentro do mercado de consumo (artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor).

Serviços estes jungidos à atividade bancária (artigo 3º, par. 2º, do Código de Defesa do Consumidor), mediante remuneração em dinheiro.

Na doutrina:

"As instituições financeiras prestadoras de serviços ao público são fornecedoras, devendo ser aplicado o CDC às relações jurídicas decorrentes de suas atividades. Tanto assim é que o art. 52 estabelece que, nos contratos envolvendo a outorga de crédito ou financiamento, os fornecedores, prévia e adequadamente, devem prestar aos consumidores as informações contidas em seus respectivos incisos" ("Código de Defesa do Consumidor anotado", de Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, editora Saraiva, 1ª edição, 2001, páginas 09 e 10).

Na jurisprudência:

"BANCO - Prestador de serviços - Submissão às regras do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o usuário disponha do bem através de operação bancária, transferindo-o a terceiros em pagamento de outros bens e serviços - Inteligência do art. 3º, par. 2º, da Lei n. 8.078/90" (RT 757 /335, TAMG, AI 257.278-5, 3ª Câmara, Relator Juiz Wander Marotta, j. em 06.05.98, vu). Neste sentido:

Outra não é a dicção da Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.

Subsumível, ainda, no caso concreto e agora no campo do direito processual, o disposto no artigo 6º, inciso VII, do mesmo diploma legal - inserido no capítulo referente aos direitos básicos do consumidor -, o qual tem a seguinte redação:

"São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência".

Assim, partindo-se da premissa legal básica que reconhece, expressamente, a vulnerabilidade social, cultural e econômica do consumidor dentro do mercado de consumo e em face do fornecedor - artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor -, a figura da autora há de receber, em caráter obrigatório, do nosso atual Ordenamento Jurídico, as benesses de uma interpretação à mesma mais favorável.

E tal, sem se olvidar do conteúdo do artigo 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil.

Neste sentido:

"Assim, na ação que versa sobre relação de consumo, o juiz tem que facilitar a defesa do consumidor e em havendo hipossuficiência ou verossimilhança, decretar a inversão do ônus da prova" ("Ônus da Prova no Código de Defesa do Consumidor", Frederico da Costa Carvalho Neto, editora Juarez de Oliveira, 1ª edição, 2002, página 170).

O ponto controvertido discutido nos autos cinge-se em se descobrir, em última análise, eventual responsabilidade do réu pela seguinte situação fática: no dia 24/02/2021 efetuou uma compra com seu cartão de débito em uma praça próximo a sua residência. Momento posterior se dirigiu a uma

padaria, quando o pagamento foi recusado, percebeu que não estava em posse do seu cartão e sim de um terceiro. Retornou imediatamente a praça onde realizou a primeira compra para desfazer o ocorrido, entretanto, o vendedor não se encontrava mais ali. Posteriormente verificou que foram realizadas transações em seu cartão que não reconhece.

E a resposta é positiva.

Farta prova documental, trazida aos presentes autos pela autora ainda em fase processual postulatória do feito, cuidou de ratificar tal realidade, consubstanciada em fato constitutivo de seu direito material, na forma do disposto no artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

E tal, sem justa causa para tanto no mundo sensível.

Já as assertivas veiculadas em Juízo pelo réu, em sua contestação, vieram aos autos completamente destituídas de elementos de convicção hábeis para fazer frente, agora, àquelas veiculadas pela autora, notadamente incorporados em prova documental idônea, já que, assumindo a roupagem jurídica de típicos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito material que esta alegava violado, em obediência ao disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, àquele, com exclusividade e primazia, caberia o ônus - invertido - probatório de sua produção judicial.

Em contestação, o réu vem de asseverar ainda que: "Em que pese o teor dos fatos declinados na inicial, o esclarecimento destes é medida que se impõe, uma vez que o banco não deve ser responsabilizado por equívocos declinados pela parte autora na peça vestibular. A Autora alega que houve uma troca de seu cartão por um de um terceiro que ela desconhece e posterior a isso foram realizadas diversas transações. Nesse momento, importante destacar que o Banco réu não tem como responder nos termos da presente demanda, como já mencionado, é parte ilegítima. Cumpre informar que no caso em tela, denota-se claramente que a parte autora foi negligente na guarda de seu cartão e da senha também, uma vez que não se atentou no momento da compra e teve seu cartão trocado. Ora Excelência hoje é de conhecimento de todos os correntistas e consta do contrato da parte autora com o Banco Réu que a senha de seu cartão é de uso pessoal e intransferível. É importante esclarecer que os dados dos clientes são guardados com extrema segurança, sendo impossível um fraudador obter tais dados no Banco. Assim, não se pode atribuir para essa Instituição Financeira a obrigação de arcar com os prejuízos decorrentes da irresponsabilidade da parte autora, que possuía o dever de zelar pela guarda do cartão e senha. Cumpre salientar que o banco réu não cometeu qualquer ilicitude, não agiu de forma incorreta que justificasse arcar com a condenação pleiteada pela parte autora. Assim, todas transações realização com o uso do cartão foram mantidos, em virtude de terem sido realizadas com o uso da senha de segurança, a qual é intransferível, conforme previsão contratual".

Ora, olvida-se o réu que a atividade profissional pelo mesmo desenvolvida vem de assumir a roupagem jurídica de "atividade de risco", cuja responsabilidade "deve sempre recair sobre aquele que extrai maior lucro da atividade que deu margem ao dano - ubi emolumentum ibi onus" (Sérgio Carlos Covello, "Responsabilidade dos bancos pelo pagamento de cheques falsos e falsificados", da obra coletiva coordenada por Yussef Said Cahali, "Responsabilidade Civil", editora Saraiva, 2ª edição, 1988, páginas 277 e 278).

Neste sentido, no tópico "Violação do sistema eletrônico e os riscos do desenvolvimento", Sérgio Cavalieri Filho, "Responsabilidade Civil das Instituições Bancárias por Danos Causados a Correntistas e a Terceiros", na obra coletiva antes citada, páginas 86/89, ensina que:

"Os bancos modernizaram os seus sistemas de depósito, saques, pagamentos, transferência de valores, etc. para acompanharem o processo decorrente da Internet. A maior parte dos serviços que prestam são agora realizados pelo sistema eletrônico, mais rápido, cômodo e econômico. Mas quem responde pelos riscos desse desenvolvimento? A quem dever ser atribuídas as consequências das fraudes eletrônicas, ação dos hackers, saques e transferências de numerário com senha falsa, e assim pode diante? Os bancos tem se esforçado em atribuir ao consumidor ou

usuário as consequências destes riscos, ao argumento de que não respondem pelo risco do desenvolvimento. Entende-se por risco de desenvolvimento o defeito impossível de ser conhecido e evitado no momento em que o serviço é colocado no mercado, em razão do estágio da ciência e da tecnologia. É aquele defeito impossível de ser conhecido e evitado no momento em que o serviço é colocado no mercado, em razão do estágio da ciência e da tecnologia. É aquele defeito que não pode ser cientificamente conhecido no momento da prestação do serviço, vindo a ser descoberto somente após um período de uso, como cem ocorrendo, por exemplo, na internet e em outras áreas do mundo cibernético. São frequentes os chamados vírus eletrônicos apagando arquivos valiosos e causando danos incalculáveis. Piratas da informática conseguem tirar do ar a internet; até os segredos dos computadores da NASA já foram violados. Suponhamos que milhares de contas bancárias venham a ser apagadas de uma hora para a outra. Quem deve suportar os riscos do desenvolvimento? O fornecedor ou o consumidor? O Direito Português, o Italiano e o Alemão optaram por impor o sacrifício dos riscos do desenvolvimento sobre os ombros do Consumidor. O nosso Código do Consumidor, todavia, não o incluiu entre as causas de exclusão de responsabilidade do fornecedor previstas no art. 14, §3º, razão pela qual os melhores autores, entre os quais Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, consideram o risco do desenvolvimento o uma espécie do gênero defeito de concepção, e, como tal, incluído no risco do fornecedor. O fornecedor tem de estar sempre atualizado, acompanhando as experiências científicas e técnicas mundiais, e o mais avançado estado da ciência. Sustenta-se que fazer o fornecedor responder pelos riscos do desenvolvimento seria inviabilizar o progresso científico-tecnológico, frustrando as pesquisas e o lançamento de novos produtos ou serviços. Mas, por outro lado, seria extremamente injusto financiar o progresso das custas do consumidor individual. Porque só ele teria que suportar a cota social de sacrifícios do desenvolvimento? Se os seus benefícios são para todos, os riscos devem ser socializados, e isso se consegue mediante os mecanismos de preços e os seguros sociais, através dos quais todos pagamos o preço do progresso, e não somente a vítima. Sendo assim, no caso de violação do sistema eletrônico o correto é a incidência da teoria do risco do empreendimento, segundo o qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos de bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como os critérios de lealdade, quer perante aos bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos. O consumidor não pode assumir os riscos das relações de consumo, não pode arcar sozinho com os prejuízos decorrentes dos acidentes de consumo, ou ficar sem indenização. Tal como ocorre na responsabilidade do Estado, os riscos devem ser socializados, repartidos entre todos, já que os benefícios são também para todos. Cabe ao fornecedor, através dos mecanismos de preço, proceder a essa repartição dos custos sociais do dano. É a justiça distributiva, que reparte equitativamente os riscos inerentes à sociedade de consumo entre todos, através dos mecanismos de preços, repita-se, e dos seguros sociais, evitando, assim, despejar esse enormes riscos nos ombros do consumidor individual. Inaplicável aqui a excludente do caso fortuito por se tratar de típica hipótese de fortuito interno - fato imprevisível e por isso inevitável, mas que se liga à organização da empresa, integra os riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Destarte, a responsabilidade pela violação do sistema eletrônico é do banco, quer haja relação de consumo (art. 14 do CDC), que não (art. 927, parágrafo único do Código Civil). O banco só não responderá por esses riscos se provar, ônus seu, que o evento decorreu de fato exclusivo da vítima ao fornecer indevidamente senha a terceiros (CDC, art. 14, § 3º). Cai como uma luva neste ponto a lição da sempre lembrada Cláudia Lima Marques: "Assim, se o profissional coloca máquina, telefone, ou senha à disposição do consumidor para que realize saques e afirme de forma verossímil que não os realizou, a prova de quem realizou tais

saques deve ser imputada ao profissional que lucrou com esta forma de negociação ou de execução automática ou em seu âmbito de controle interno: cujus commodum, ejus periculum! Em outras palavras, este é o risco profissional e deve organizar-se para poder comprovar quem realizou a retirada ou o telefonema. Exigir uma prova negativa do consumidor é imputar a este pagar duas vezes pelo lucro do fornecedor com atividade de risco, no preço pago e no dano sofrido (Manual de Direito do Consumidor, Rev. Dos Tribunais, 2007, 2). A nossa mais alta Corte de Justiça (STJ) já se debruçou sobre casos envolvendo violação do sistema eletrônico dos bancos e firmou sua jurisprudência. No REsp. 557030, Rel. Ministra Nancy Andrighi, a 3ª Turma do STJ enfrentou essa questão:

“Consumidor. Saque indevido em conta corrente. Cartão bancário. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do ônus da prova.

- Debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta corrente, efetuado mediante cartão bancário, quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques.

- Reconhecida a possibilidade de violação do sistema eletrônico e, tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do §3º do art. 14 do CDC.

- Inversão do ônus da prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do consumidor, quanto pela verossimilhança de suas alegações de que não efetuara o saque em sua conta corrente.

Recurso não conhecido”.

Inquestionável o entendimento firmado no acordão porque a fraude não é perpetrada contra o correntista, mas contra o banco, a quem pertence o dinheiro indevidamente sacado. O sistema eletrônico violado é também do banco, a ele cabendo arrostar os riscos do seu empreendimento. Se o sistema não oferece a segurança legitimamente esperada, ao banco cabe responder pelo defeito”.

As assertivas lançadas em petição inicial pela autora, as quais o réu não logrou desconstituir em momento processual algum - através de todo e qualquer meio de prova em Direito permitidos, bem como pelos "moralmente legítimos", na dicção do artigo 369, do novo Código de Processo Civil -, vem convencer, integralmente, este Juízo acerca de sua cabal procedência, emprestando à sua pretensão foros de plena juridicidade.

Ademais, “(...) não há falar em prova do dano moral, havendo de ser demonstrado tão só a prova do fato que gerou a dor, o sofrimento” (TJGO - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n. 95719-3/188 - 200600145217 - Itumbiara-GO. - Relator Dês. Leobino Valente Chaves - vu.).

Sendo que, ademais, “(...) não é preciso que se demonstre a existência do dano extra-patrimonial. Acha-se ele in re ipsa, ou seja, decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação” (Superior Tribunal de Justiça, RESP. 880.035, PR., j. 21.11.2006).

Dano moral que ganhou antes da Constituição Federal - artigo 5º, inciso X - e agora do novo Código Civil - artigo 186 - plena previsão normativa e ampla tutela jurisdicional.

E tem mais: partindo-se da premissa de que, em face "do novo Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos bancos, como prestadores de serviços é objetiva" ("Responsabilidade Civil", Carlos Roberto Gonçalves, editora Saraiva, 7ª edição, 2002, página 349), os "bancos respondem pelo risco profissional assumido, só elidindo tal responsabilidade a prova pela instituição financeira, de culpa grave do cliente ou de caso fortuito ou força maior" (RT 589/143).

Agora na Jurisprudência, em situação análoga àquela descortinada nos presentes autos:

“ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1002054-58.2013.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado MODEFER INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA..

ACORDAM, em 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores REBELLO PINHO (Presidente), ROBERTO MAIA E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.

São Paulo, 4 de setembro de 2017.

Rebello Pinho
RELATOR

VOTO nº 29142
Apelação Cível nº 1002054-58.2013.8.26.0068
Comarca: Barueri 3ª Vara Cível
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Modefer Industria de Auto Peças Ltda.

ATO ILÍCITO - As instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações, decorrentes do defeito de serviço, resultantes do descumprimento do dever de segurança pessoal e patrimonial dos consumidores, nos locais utilizados na prestação dos serviços bancários, o que compreende não só as agências e estacionamentos a ela vinculados, mas também caixas eletrônicos em terminais de autoatendimento ainda que localizados fora das agências, visto que também vinculados à prestação de serviços bancários Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pelo banco, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança dos funcionários da parte autora, vítimas de roubo em estacionamento da agência, mediante uso de arma de fogo.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de serviço, consistente em não resguardar a segurança de seus clientes em estacionamento disponibilizado pela agência bancária, no qual foram vítimas de roubo mediante uso de arma de fogo, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do réu na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.

DANO MATERIAL - O roubo de valores da parte autora em ação criminosa praticada no estabelecimento da parte ré, em razão de defeito de serviço, é fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio do correntista - Manutenção da r. sentença na parte em que determinou a devolução, a título de indenização por danos materiais, da quantia correspondentes ao montante roubado da parte autora, durante a ação de criminosos no estacionamento da agência bancária do réu.

Recurso desprovido.

Vistos.

Ao relatório da r. sentença de fls. 98/103, acrescentasse que a presente ação foi julgada nos seguintes termos: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para condenar o réu a pagar à autora a título de reparação de danos materiais, a quantia de R\$7.000,00, corrigida monetariamente pela tabela do TJSP desde a data do evento danoso (20/09/2012) e acrescida de juros de mora legais de 1% a.m. desde a citação. Por consequência, extingo a fase de conhecimento, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência, arcará o réu com custas e despesas processuais, além da verba honorária, fixada em 15% sobre o valor atualizado da condenação."

Apelação da parte ré (fls. 106/111), sustentando: (a) "Não se pode imputar ao Apelante a responsabilidade por suposto ilícito ocorrido fora do estabelecimento bancário"; (b) "o dever de assegurar a segurança pública é de competência do estado"; (c) "a parte apelada não traz provas dos fatos alegados"; e (d) "não há que se falar em reparação do dano material, haja vista que as transações questionadas são legítimas".

O recurso foi processado, com resposta da parte apelada a fls. 120/123, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

1. A pretensão recursal da parte apelante é o provimento do recurso, e a reforma da r. sentença recorrida, para julgar a ação improcedente e condenar a apelada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2. Mantém-se a r. sentença recorrida.

2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo, a propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que esse Relator passa a adotar.

Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ: "RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOÇÃO DE GARRAFA PERFURANDO O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 - Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um freezer, causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5 - Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3º do art. 12 do CDC. 6 - Recurso especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença de primeiro grau." (STJ-3ª Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, v.u., j. 04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque não consta do original); e (b) de Bruno Miragem: "Note-se que, no caso da responsabilidade civil dos bancos, tem prevalência a aplicação do CDC, não sendo necessário investigar a presença dos elementos da relação de consumo, como se reclama na disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos contratos bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o disposto no art. 3º, § 2º, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma distinção. É preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco, o cliente ostenta

qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela exegese do conceito de destinatário final (art. 2º), ou pela interpretação do art. 29, que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou sendo cliente, não se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande sociedade empresária, por exemplo), decorre de mera constatação fática de que se trata de vítima de um dano cuja

responsabilidade é do fornecedor. Em outros termos: enquanto em matéria contratual permite-se investigar a qualidade subjetiva do cliente bancário para efeito de promover sua equiparação a consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o fundamento de que se trata de pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e, em especial da atividade desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita de questionar a aplicação do CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas ou grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou pelo protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1994), a aplicação do CDC é impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas." ("Direito Bancário", RT, 2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original).

2.2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14, do CDC.

"Como é sabido, para que se configure a obrigação de indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.º 297 do STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes, é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposos, conforme dispõe o art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo de causalidade, o próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3º, do art. 14, do CDC, determinadas situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro." (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

"O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

"A inversão do ônus da prova pode decorrer diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte. No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos §§3º, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-colocação do produto no mercado, essa distribuição do encargo probatório acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código de Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o defeito, como fato constitutivo do direito do

demandado, deveria ser demonstrado pelo consumidor lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3º, II, e em seu art. 14, §3º, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o que se denomina de inversão ope legis do ônus da prova". (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, "Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor", 3ª ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).

2.3 As instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações, decorrentes do defeito de serviço, resultantes do descumprimento do dever de segurança pessoal e patrimonial dos consumidores, nos locais utilizados na prestação dos serviços bancários, o que compreende não só as agências e estacionamentos a ela vinculados, mas também caixas eletrônicos em terminais de autoatendimento ainda que localizados fora das agências, visto que também vinculados à prestação de serviços bancários.

Nesse sentido, a orientação:

(a) da Súmula e dos julgados extraídos dos site do Eg. STJ: (a.1) Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."; (a.2) "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido." (STJ-Segunda Seção, Resp 1199782/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011, o destaque não consta do original); (a.3) "DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSALTO À MÃO ARMADA OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTACIONAMENTO MANTIDO POR AGÊNCIA BANCÁRIA. OFERECIMENTO DE VAGA PARA CLIENTES E USUÁRIOS. CORRESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E DA ADMINISTRADORA DO ESTACIONAMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A instituição bancária possui o dever de segurança em relação ao público em geral (Lei n. 7.102/1983), o qual não pode ser afastado por fato doloso de terceiro (roubo e assalto), não sendo admitida a alegação de força maior ou caso fortuito, mercê da previsibilidade de ocorrência de tais eventos na atividade bancária. 2. A contratação de empresas especializadas para fazer a segurança não desobriga a instituição bancária do dever de segurança em relação aos clientes e usuários, tampouco implica transferência da responsabilidade às referidas empresas, que, inclusive, respondem solidariamente pelos danos. 3. Ademais, o roubo à mão armada realizado em pátio de estacionamento, cujo escopo é justamente o oferecimento de espaço e segurança aos usuários, não comporta a alegação de caso fortuito ou força maior para desconstituir a responsabilidade civil do estabelecimento comercial que o mantém, afastando, outrossim, as excludentes de causalidade encartadas no art. 1.058 do CC/1916 (atual 393 do CC/2002). 4. Agravo regimental desprovido." (STU-4ª Turma, AgRg nos EDcl no Resp 844.186/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, v.u., j. 19/06/2012, DJe 29/06/2012, o destaque não consta do original); (a.4) "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ROUBO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. MORTE DE CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- No que se refere à responsabilização das instituições financeiras pela ocorrência de roubos e furtos no interior do estabelecimento

bancário ou nas dependências de estacionamento fornecido aos clientes e usuários dos serviços, o entendimento adotado pelo colegiado estadual se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, incidindo, à espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte. 2.- Em âmbito de Especial, não basta à parte alegar a ocorrência das hipóteses do permissivo constitucional, sendo indispensável deduzir a necessária fundamentação, com a finalidade de demonstrar o cabimento do recurso. Incide, neste ponto, por analogia, o óbice da Súmula 284 do excelso Supremo Tribunal Federal. 3.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 4.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em razão da indevida inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de R\$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) devido pelo ora agravante à autora, a título de danos morais. 5.- O Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 6.- Agravo Regimental improvido". (3ª Turma, AgRG no AREsp 327434/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 06.08.2013, o destaque não consta do original); (a.5) "CIVIL. ESTACIONAMENTO COMERCIAL VINCULADO A BANCO. OFERECIMENTO DE VAGA PARA CLIENTES E USUÁRIOS. CORESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E DA ADMINISTRADORA DO ESTACIONAMENTO. ROUBO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. I. Tanto a instituição bancária locadora da área como a empresa administradora do estacionamento são responsáveis pela segurança das pessoas e veículos que dele fazem uso. II. A exploração comercial de estacionamento, que tem por escopo oferecer espaço e segurança aos usuários, afasta a alegação de força maior em caso de roubo havido dentro de suas instalações. III. Precedentes do STJ. IV. Recurso especial não conhecido". (4ª Turma, REsp 503208/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, v.u., j. 26.05.2008, o destaque não consta do original); e (a.6) do Eg. STJ: "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL CONCOMITANTE COM EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. VÍTIMA DE ESTELIONATO DENTRO DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. CULPA CONFIGURADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. (...) Trata-se de ação de indenização por perdas e danos proposta por ANTÔNIO MARIA DE SOUZA e cônjuge em relação ao BANCO DO BRASIL S/A, devido a substituição de cartão magnético dentro do estabelecimento bancário e posterior saque em conta corrente, por estelionatário. Julgado parcialmente procedente o pedido, apelaram as partes, restando procedente apenas o recurso adesivo dos autores, onde ficou majorado o valor a título de danos materiais para 90% dos saques ocorridos, de forma atualizada, e seu décuplo a título de danos morais, conforme ementa a seguir: "RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços - Serviços bancários - Anciã vítima de estelionato dentro de agência bancária ao utilizar-se de serviço de auto-atendimento - Ausência de vigilância e de política adequada à integridade dos clientes no interior da agência - Cartaz de advertência que não exime instituição bancária de responsabilidade - Pagamento integral dos danos materiais limitado a 90%, conforme pleiteado pela vítima - Recurso adesivo provido." (fl. 225) (...) É o relatório O inconformismo não merece acolhimento. (...) Outrossim, mesmo que tal óbice pudesse ser transposto, o que não é o caso, o tribunal estadual considerou provado o fato ensejador da pretensão inicial, reconhecendo a culpa do agravante devido à sua negligência nos serviços prestados em seus estabelecimentos, por ausência de vigilância e de política adequada à integridade dos clientes no interior das agências. Rever o posicionamento sufragado pelo tribunal a quo, analisando a ocorrência ou não de culpa do Banco, implicaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível no âmbito de recurso especial, à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. Mesmo que assim não fosse, o entendimento deste Tribunal é no sentido de que o cliente deve ser indenizado por infortúnios no interior de agência bancária. Nesse sentido, os precedentes a seguir: "PROCESSO CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. CPC,

ART. 132. EXEGESE. PRECEDENTES. DOUTRINA. APELO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. RECURSO DESACOLHIDO. I - (...) II - Esta Corte tem entendimento firme no sentido da responsabilidade do banco por roubo ocorrido no interior de agência bancária, por ser a instituição financeira obrigada por lei (Lei n. 7.102/83) a tomar todas as cautelas necessárias a assegurar a incolumidade dos cidadãos, não podendo alegar força maior, por ser o roubo fato previsível na atividade bancária. III - A teor do enunciado n. 7 da súmula/STJ, o recurso especial não é a via adequada para o reexame de provas." (REsp 227.364 / AL, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 11.6.2001); "Consumidor. Saque indevido em conta corrente. Cartão bancário. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do ônus da prova. - Debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta corrente, efetuado mediante cartão bancário, quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques. - Reconhecida a possibilidade de violação do sistema eletrônico e, tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3º do art. 14 do CDC. - Inversão do ônus da prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do consumidor, quanto pela verossimilhança das alegações de suas alegações de que não efetuara o saque em sua conta corrente. Recurso não conhecido." (REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 01/02/2005). (...) (Ag 595686/SP, rel. Min. Castro Filho, DJ 22.09.2005); e (b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) "AGRAVO REGIMENTAL Inocorrência do cerceamento de defesa - Matéria de direito Aplicação do inciso I. do artigo 330 do Código de Processo Civil Responsabilidade objetiva da fornecedora dos serviços Os caixas eletrônicos constituem prolongamentos

das agências bancárias, incumbindo às prestadoras de serviços o fornecimento da necessária segurança, independentemente da localização Os danos materiais restaram demonstrados Caracterização dos danos morais Recurso improvido" (18ª Câmara de Direito Privado, Agravo Regimental 1047330-82.2014.8.26.0002, rel. Des. Carlos Alberto Lopes; Comarca, v.u., j. 25/02/2015, o destaque não consta do original); (b.2) "INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DANOS MATERIAIS E MORAIS MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Manutenção da sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos - artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça; Instituição bancária tem a obrigação de garantir a correta e segura prestação dos serviços que oferece, como o atendimento em caixa eletrônico fora de agência bancária; Indenização do dano moral deve ser mantida em R\$20.000,00 ante às especificidades do caso. Nega-se Provimento ao recurso de apelação." (20ª Câmara de Direito Privado, Apelação 9170210-19.2009.8.26.0000, rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, v.u., j. 25/06/2012, o destaque não consta do original); (b.3) "Ação indenizatória por danos materiais e morais Golpe da troca do cartão por fraudador no interior do estabelecimento bancário Realização de saques indevidos de conta corrente, decorrente de abordagem de correntista por fraudador, em caixa eletrônico de autoatendimento Aplicação do CDC (súmula 297 do STJ) Culpa objetiva do Banco prestador de serviço bancário (art. 14 CDC) por não coibir a ação criminosa de estelionatário que aborda correntista em caixa eletrônico na agência e efetua movimentações bancárias com cartão magnético Súmula 479 do STJ - Matéria pacificada pelo julgamento do Recurso Especial nº 1.199.782/PR, com base no artigo 543-C do Código de Processo Civil Danos materiais comprovados - Devolução dos valores indevidamente sacados por falsário O esvaziamento da conta com diversos saques ilícitos acarretam dano moral Valor da indenização arbitrado em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade Recurso negado". (13ª Câmara de Direito Privado, Apel. Cível nº 0011452-02.2011.8.26.0655, rel. Des. Francisco Giaquinto, v.u., j. 06.07.2015, o destaque não consta do original); e (b.4) "RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Golpe sofrido pelo cliente na fila do caixa eletrônico Troca do cartão por terceiro Saques indevidos em sua conta corrente Dever do banco de zelar pela segurança não só dos estabelecimentos, mas também dos caixas eletrônicos Responsabilidade objetiva Manutenção do valor fixado na r. sentença em R\$ 10.000,00 (dez mil reais) Recurso improvido. RESPONSABILIDADE CIVIL Dano material Devolução do valor sacado,

devidamente corrigido Recurso improvido". (23ª Câmara de Direito Privado, Apel. Cível nº 1004570-29.2014.8.26.0161, rel. Des. J.B. Franco de Godoy, v.u., j. 24.06.2015, o destaque não consta do original); e (b.5) "RESPONSABILIDADE CIVIL - Ato ilícito - Correntista que, no interior de agência bancária, recebe ajuda de pessoa estranha, pensando que se tratava de funcionário do Banco, tem o cartão magnético subtraído e a senha de segurança desvendada - Saques da conta efetuados pelo fraudador - Responsabilidade objetiva do banco - Arts. 12 a 14, 18 a 20, 21, 23 e 24 do CDC - Fraude ocorrida em local que devia ser vigiado, não só para evitar assaltos, como também atos lesivos, notadamente os praticados por pessoas estranhas, que usam astúcia, se aproximam de clientes incautos e os levam a supor que estejam tratando com atendentes do próprio Banco Necessidade da reparação pecuniária pelos saques indevidos - Danos materiais no valor de R\$ 330,00 - Cabimento. DANOS MORAIS - Retirada de dinheiro de conta bancária por pessoa que se apropriou de cartão magnético da correntista no interior de agência bancária - Devolução de cheques por falta de fundos e inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito - Ocorrência - Não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam - Fixação em R\$ 15.000,00 ao invés de 200 salários mínimos pretendidos pela autora - Cabimento. HONORÁRIOS DE ADVOGADO - Sucumbência - Autora obteve indenização por dano moral no valor menor do que o pretendido, mas o réu responde, por inteiro pelas custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação - Princípios da sucumbência e causalidade- Súmula 326 do STJ- Aplicação. Ação de indenização parcialmente procedente. Recurso provido em parte" (TJSP-20ª Câmara de Direito Público, Apelação 1.349.842-3, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, v.u., j. 08.04.2008.).

2.4. Reconhece-se a existência de falha na prestação do serviço pelo banco, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança dos funcionários da parte autora, vítimas de roubo em estacionamento da agência, mediante uso de arma de fogo.

No caso dos autos, reconhece-se, diante das alegações das partes e da prova constante dos autos, que: (a) dois funcionários da parte autora correntista, ao saírem de agência do banco réu, foram vítimas de roubo em estacionamento da agência, mediante uso de arma de fogo, conforme se verifica do boletim de ocorrência juntado a fls. 09/10; (b) restou incontroverso que a parte autora havia acabado de sacar a quantia de R\$ 7.000,00, referentes a dois cheques, que foi completamente subtraída; e (c) o estacionamento em que ocorreu o roubo faz parte da agência do banco réu, ainda que seja administrado por terceiro, conforme prova testemunhal de fls. 86 a 88.

Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade do banco réu pelos danos decorrentes de roubo em estacionamento de sua agência.

Quanto a essas questões, ausente argumento hábil da ré apelante para demonstrar o desacerto do r. ato judicial recorrido, para evitar inútil tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, adota-se a fundamentação da r. sentença recorrida, como razão de decidir e que se transcreve:

"(...) No mérito, o pedido de reparação de danos materiais é procedente.

Pois bem, cuidando-se de relação